

1501407-30.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... pois a ré estava praticando o tráfico nas dependências de estabelecimento prisional, conforme prova oral produzida (gravação audiovisual). Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação da ré Queren da Silva Oliveira, pela prática do crime de tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional, previsto no artigo 33, combinado com o artigo 40, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501407-30.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2199557/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 26305170 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, DY7518-1/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 2199557 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

QUEREN DA SILVA OLIVEIRA

Data da Audiência:

06/12/2022

Em 6 de dezembro de 2022 às 15h00, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, a acusada e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça, Dra. Fabíola Castilho Soffner. Presente a ré Queren da Silva Oliveira, citada em

audiência. Presente o Advogado, Dr. Aloisio Henrique Nori (253551 OAB/SP).
Presentes as testemunhas comuns Paula Martins Pereira e Everton Guedes da Silva Soares. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, foi inquiridas a testemunha Paula, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Pelas partes foi manifestada a desistência da oitiva da testemunha Everton, o que foi homologado pelo MM, Juiz. A seguir, pela Defesa foi dispensada nova conversa com a acusada antes do interrogatório. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogada a ré. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. QUEREN DA SILVA OLIVEIRA, qualificada às 21, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 23 de julho de 2022, por volta das 10h:30min, na Avenida Papa João XXIII, nº 3905, Parque São Vicente (Centro de Detenção Provisória), nesta cidade e comarca de Mauá, para fins de tráfico, trazia consigo e transportava, para entrega a consumo de terceiros, 8 (oito) invólucros plásticos contendo 1,3 gramas de 25B-NBOH (2-([2-(4-bromo-2,5- dimetoxifenil)etil]amino}metil)fenol), conhecido por "maconha sintética" ou "K4", substância entorpecente ilícita que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12, laudo de constatação de fls. 14/16 e laudo toxicológico definitivo de fls. 77/79 (fls. 88/89). Foi concedido a acusada os benefícios da liberdade provisória, mediante aplicação das medidas cautelares (fls. 59/62). A denúncia foi oferecida (fls. 87). A ré foi notificada (fls. 154) e apresentou defesa preliminar (fls. 141). A denúncia foi recebida, sendo designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 146/151). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foi inquirida a testemunha Paula Martins Pereira (gravação audiovisual) e, por fim, procedeu-se o interrogatório da ré Queren da Silva Oliveira (gravação audiovisual). Nesta audiência, as partes desistiram da oitiva da testemunha Everton Guedes da Silva Soares (termo de audiência). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Paula Martins Pereira (fls. 4/5) e Everton Guedes da Silva Soares (fls. 6) e a ré Queren da Silva Oliveira (fls. 7). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação da ré e o regime inicial semiaberto para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa da ré Queren, em debates, requereu a improcedência da ação ou a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/3). Auto de exibição e apreensão (fls. 12). Laudo de constatação provisória (fls. 14/16). Laudo de exame de corpo de delito (fls. 19/20). Exame químico toxicológico definitivo (fls. 77/79). Laudo de exame nos chinelos (fls. 80/82). Folha de antecedentes (fls. 95/96) e certidão (fls. 49/50). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/3), auto de exibição e apreensão (fls. 12), laudo de constatação provisória (fls. 14/16), laudo de exame de corpo de delito (fls. 19/20), exame químico toxicológico definitivo (fls. 77/79), laudo de exame nos chinelos (fls. 80/82) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. Em juízo, a testemunha Paula Martins Pereira disse que: a) eu me

registro do evento; b) ela veio visitar o companheiro dela; c) passou o scanner corporal e o operador percebeu que havia alguma coisa no chinelo dela; d) daí o chinelo foi passado pelo raio X; e) nas correias do chinelo foi feito um buraco, tirado a borracha e havia quatro pedacinhos de drogas, dois em um chinelo e dois em outro chinelo; f) a Queren disse que recebeu o chinelo naquele dia; g) foi constatado que se tratava de K4, maconha sintética; h) o Everton Guedes participou da portaria para frente, da parte do scanner e o raio X ele não estava (gravação audiovisual e fls. 4/5). Por fim, a ré Queren da Silva Oliveira, ao ser interrogada, em juízo, disse que: a) eu tinha a maconha no chinelo para eu usar, eu uso diariamente; b) as drogas eram para mim mesmo (gravação audiovisual e fls. 7). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/3), auto de exibição e apreensão (fls. 12), laudo de constatação provisória (fls. 14/16), laudo de exame de corpo de delito (fls. 19/20), exame químico toxicológico definitivo (fls. 77/79) e laudo de exame nos chinelos (fls. 80/82), como também pelos depoimentos das testemunhas Paula Martins Pereira (gravação audiovisual e fls. 4/5) e Everton Guedes da Silva Soares (fls. 6), este que me utilizo subsidiariamente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, e pela confissão da ré Queren da Silva Oliveira (gravação audiovisual e fls. 7), foi comprovado que a ré foi ao Centro de Detenção Provisória - C.D.P. - de Mauá, visitar o seu companheiro Washington Silva Vieira, que o detento de matrícula nº 889.291-1 do raio 34 da cela 4 e foi constatado pelo scanner e Raio X que ela transportava 8 porções de maconha sintética, pesando 1,3g, que estavam ocultas nas tiras do seu chinelo. Reconheço a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, pois a ré estava praticando o tráfico nas dependências de estabelecimento prisional, conforme prova oral produzida (gravação audiovisual). Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação da ré Queren da Silva Oliveira, pela prática do crime de tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional, previsto no artigo 33, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar à pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). A quantidade e a natureza das drogas (8 porções de maconha sintética, pesando 1,3g - fls. 12, 14/16 e 77/79) não permitem aumentar a pena, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis a ré (fls. 49/50 e 95/96). Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem apreciadas. Deixo de reduzir a pena do réu, em decorrência da sua confissão (gravação audiovisual), porque ela já se encontra no mínimo legal e não pode ficar aquém do mínimo nesta fase de dosimetria da pena, nos termos do artigo 67 do Código Penal e Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase de aplicação da pena, aumento a pena em 1/6, porque a ré estava praticando o crime nas dependências de estabelecimento prisional, conforme já fundamentado, passando a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa. No entanto, reduzo a pena em 2/3, passando para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, e 194 dias-multa. Ressalto que entendo que poderia me utilizar da natureza e da quantidade das drogas, para fins de obstar o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Contudo o Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 712, seguido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.887.511/SP, passaram a entender que não é possível a utilização da natureza e da quantidade das drogas na terceira fase de aplicação da pena. Outrossim, não há outro critério para a redução da pena entre 1/6 e 2/3, a não ser a natureza e a quantidade das drogas, mas, como já dito, ela não pode ser utilizada na terceira fase da dosimetria da pena, por esta razão reduzi a pena no máximo de 2/3, pois, não havendo outro critério a ser utilizado, e não há, o juiz não poderia quantificar a pena a seu bel-prazer, pois agindo assim estaria violando o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Inclusive, nos processos nos 1500527-09.2020.8.26.054 (fls. 318/325) e 1501072-79.2020.8.26.0540 (fls. 426/435), que tramitam nesta Vara, foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça que este magistrado recalculasse a pena com base nestes parâmetros. O regime inicial de cumprimento da pena, excepcionalmente, é o aberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois a pena é inferior a quatro anos, a ré não é reincidente e

as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são favoráveis a ela e a quantidade de drogas é ínfima, 1,3g (fls. 49/50 e 95/96). Friso que apesar de haver mais de uma quantidade de drogas, a quantia de cocaína é ínfima, por isso não levei em consideração para fixar um regime mais gravoso (8 porções de maconha sintética, pesando 1,3g - fls. 12, 14/16 e 77/79), nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. Entendo que não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito no crime de tráfico de drogas, mas, excepcionalmente, para que a pena da ré não se restrinja ao comparecimento mensal ao Fórum para justificar as suas atividades, o que geraria a sensação de impunidade, já que não houve a instituição do regime albergue pelo Estado (artigo 203 da Lei nº 7.210/1984), substituo a pena privativa de liberdade aplicada pela prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, a ser destinada a uma entidade pública ou privada, com finalidade social, porque o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, a pena aplicada é inferior a quatro anos, a ré não é reincidente e as circunstâncias judiciais são favoráveis a ela (fls. 49/50 e 95/96), nos termos do artigo 44 do Código Penal. Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprove ter a ré capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 23). O chinelo (fls. 12) foi utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, porque as drogas estavam acondicionadas no seu interior (fls. 8/10, 12 e 14/16), portanto decreto o seu perdimento, já que há nexo de instrumentalidade entre elas e o tráfico de drogas, nos termos do artigo 63, inciso I, e §§ 1º e 4º, da Lei nº 11.343/2006. Outrossim, apesar de ser bem lícito não foi reclamado por qualquer terceiro de boa-fé, que deveria comprovar a sua propriedade, mormente porque a posse dos bens móveis se opera mediante simples tradição. Contudo, determino que o objeto seja destruído, devido ao seu valor irrisório, conforme disposto nos artigos 124 do Código de Processo Penal, 1º, inciso II, 2º, inciso VI, alínea b, e 25, inciso I, e parágrafo único, inciso III, da Portaria nº 1, de 10 de janeiro de 2020, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas, que regulamenta o artigo 63-D da Lei n.º 11.343/2006. Por fim, desde já, a incineração da contraprova, certificando-se nos autos, que somente ocorrerá, no entanto, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 12, 14/16 e 77/79). III - Decisão. Em razão do exposto, CONDENO a ré QUEREN DA SILVA OLIVEIRA (R.G. nº 44.152.662/SP - filha de Jair Matos de Oliveira e Josenilda Silva e Silva - fls. 21), pela prática do crime de tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional, previsto no artigo 33, § 4º, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, substituída pela prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, a ser destinada a uma entidade pública ou privada, com finalidade social, no regime inicial semiaberto, além de 194 dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. Concedo a ré o direito de apelar em liberdade, pois estão ausentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, a ré aguardou todo o trâmite processual solta (fls. 59/62). A ré arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/2003. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) oficie-se à autoridade policial competente para que proceda a destruição do objetos apreendido; b) oficie-se à autoridade policial, a fim de que proceda a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para eventual contraprova; c) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; d) lance-se o nome da ré no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; e) realizadas todas as providências anteriores, archive-se o processo. Autorizo a extração de cópias. Registre-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados." As partes e a ré manifestaram o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data a sentença. Expeça-se guia de recolhimento definitivo em razão desta condenação. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do

processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.